Bạo lực học đường: bao nhiêu tuổi thì chịu trách nhiệm gì?

Môn: **Pháp luật phổ thông** Dành cho: **học sinh, phụ huynh** Soạn: **Luyện Luật**



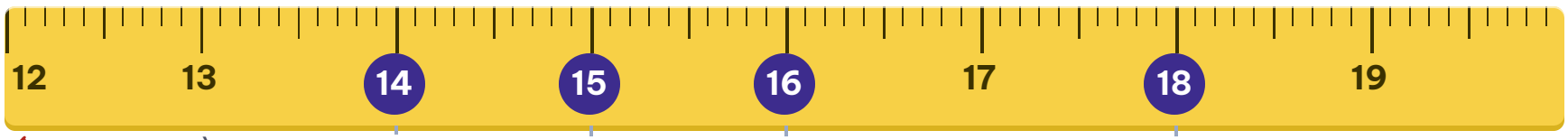
Bài 1. Thế nào là bạo lực học đường?

"...hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập."

Khoản 5 Điều 2 Nghị định 80/2017/NĐ-CP (trích nguyên văn)

Bài 2. Đặt thước vào tuổi của em

Dân sự và hình sự dùng hai bộ mốc khác nhau



Hình sự Điều 12 Bộ luật Hình sự

12	13	14	15	16	17	18	19
Không chịu trách nhiệm hình sự		**Chỉ tội rất nghiêm trọng trở lên** 28 điều, vd. Đ134 k3-5		**Mọi tội phạm** trừ tội mà Bộ luật Hình sự có quy định khác			

Bồi thường dân sự Điều 586 Bộ luật Dân sự

12	13	14	15	16	17	18	19
Cha mẹ bồi thường toàn bộ thiếu thì lấy tài sản riêng của con			**Tự bồi thường** bằng tài sản của mình; thiếu thì cha mẹ bù phần còn thiếu			**Tự bồi thường** toàn bộ	

Chú ý mốc 15: đã tự bồi thường, nhưng hình sự vẫn chỉ tính tội rất nghiêm trọng. Chưa đủ 15 mà gây chuyện trong giờ trường quản lý thì trường bồi thường, trừ khi trường không có lỗi (Điều 599 BLDS).

Bài 3. Áp thước vào ba tình huống



An, 15 tuổi

Điều 134 khoản 1

Đánh bạn cùng lớp, tổn thương cơ thể 12%.

- ✕ **Không truy cứu:** ít nghiêm trọng
- Tự bồi thường; cha mẹ bù phần thiếu



Bình, 15 tuổi

Điều 134 khoản 3

Đánh bạn, tổn thương cơ thể từ 61% trở lên.

- ⚠ **Có thể bị truy cứu:** rất nghiêm trọng
- Tự bồi thường; cha mẹ bù phần thiếu



Chi, 16 tuổi

Điều 155 (làm nhục)

Quay clip lăng mạ bạn rồi đăng lên mạng xã hội.

- ⚠ **Có thể bị truy cứu:** đã đủ 16 tuổi
- Bồi thường cả tổn thất tinh thần

Bài 4. Gặp hoặc chứng kiến bạo lực, làm ngay

Báo thầy cô, bố mẹ
Trường phải công khai kênh tiếp nhận tố giác.

Giữ bằng chứng
Chụp vết thương, lưu tin nhắn; không đăng lại.

Tổng đài bảo vệ trẻ em **111**
Miễn phí, 24/7. Khẩn cấp: 113.

ĐÃ ĐỐI CHIẾU vbpl.vn 06/11/2026

Căn cứ: Nghị định 80/2017/NĐ-CP (k5 Đ2; điểm c k1 Đ6); Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13, hợp nhất 135/VBHN-VPQH năm 2025 (Đ12, Đ134, Đ155); Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 (Đ586, Đ592, Đ599). Người dưới 18 tuổi phạm tội còn áp dụng Luật Tư pháp người chưa thành niên 59/2024/QH15.

Chỉ nói về trách nhiệm dân sự và hình sự, chưa gồm kỷ luật trong trường, xử phạt hành chính. Thông tin pháp luật phổ thông, không thay thế tư vấn pháp lý. Minh họa: Notionists (CC0), icon Lucide (ISC). **Luyện Luật – Trần Quang Hào**